



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.006012/2016-42 (RJ2016/7995)

Data do julgamento: 19/11/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Acusado: João Paulo do Amaral Braga

Ementa: Administração irregular de carteira de valores mobiliários de clube de investimento. Infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76. Infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/99. Proibição temporária e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado:

1. Por maioria, à penalidade de **proibição temporária**, pelo **prazo de 24 (vinte e quatro) meses**, de atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, em virtude do exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sem a prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76; e

2. Por unanimidade, absolvê-lo da acusação de suposta infração ao art. 3º da então vigente Instrução CVM nº 306/99.

Em sua manifestação de voto, o Diretor Carlos Rebello, não obstante ressaltar não ter restado dúvida quanto à irregularidade da conduta do acusado no tocante aos negócios relacionados ao Clube Sudfer, divergiu das conclusões alcançadas pela Diretora Relatora quanto à acusação de infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/99, pois, a seu ver, a irregularidade praticada pelo acusado consistiu na realização de atos próprios de um administrador de clube de investimento – posição privativa de sociedades corretoras e distribuidoras, banco de investimento, ou banco múltiplo – nos termos do art. 18 da Instrução CVM nº 494/2011. Essa, no entanto, não foi a imputação feita ao acusado no processo. Por essas razões, não acompanhou a conclusão da Relatora de que a conduta do acusado resultou na violação ao disposto no art. 23

da Lei nº 6.385/76, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a comprovação do exercício profissional, sem a prévia autorização da CVM, de administração de carteira de valores mobiliários, motivo pelo qual votou pela absolvição de João Paulo do Amaral Braga da acusação de infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76, c/c o art. 3º da Instrução CVM nº 306/99.

O Presidente da Sessão, Marcelo Barbosa, acompanhou a manifestação de voto do Diretor Carlos Rebello e os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Henrique Machado Moreira acompanharam o voto da Diretora Relatora.

O Colegiado decidiu, também, comunicar o resultado do presente julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 174/2016, para análise e providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presente o advogado *José Eduardo Cavalcanti*, representante do acusado.

Presente a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 03/01/2020, às 16:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 03/01/2020, às 17:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 06/01/2020, às 09:55, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 10/01/2020, às 11:47, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

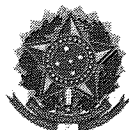


Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0893336** e o código CRC **E82511B8**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0893336** and the "Código CRC" **E82511B8**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.006012/2016-42 Reg. Col. 0619/2017

Acusado: João Paulo do Amaral Braga
Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela administração irregular de carteira de valores mobiliários de clube de investimento.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

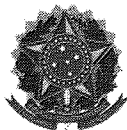
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), em face de João Paulo do Amaral Braga (“João Braga” ou “Acusado”), para apurar eventual responsabilidade pela administração irregular da carteira de valores mobiliários (“VMs”) do Clube de Investimento dos Ferroviários Associados da Sudfer (“Clube Sudfer” ou “Clube”), em infração ao disposto no art. 23¹ da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e no art. 3^o da Instrução CVM nº 306, de 05.05.1999.
2. O Clube Sudfer foi constituído em 25.08.1997, para gerir os recursos recebidos por empregados, ex-empregados e aposentados das Superintendências Regionais 3 e 4 da Rede Ferroviária Federal S.A. (“RFFSA”), em virtude da inclusão da RFFSA no Programa Nacional de Desestatização. O Acusado foi designado como seu Diretor Presidente desde sua constituição³, permanecendo no cargo, ao que consta nos autos, desde então.
3. Consoante a Acusação, com base em informações obtidas com a BM&F Bovespa, em 05.09.2016⁴, não houve atualização dos dados do Clube Sudfer desde setembro de 2012, quando esse apresentava patrimônio líquido de R\$ 1.845.376,35 e 1.336 cotistas.

¹ Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

² Art. 3º A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

³ v. Ata de Assembleia Geral de Constituição do Clube Sudfer (Doc. SEI 0157317).

⁴ Doc. SEI 0157340.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4. Diante de indícios de irregularidades na administração do Clube, a SIN solicitou⁵, no âmbito do Processo CVM nº RJ2013/10949, a realização de um procedimento de inspeção, cujos resultados foram consignados no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº2/2015 (“REI”)⁶.

II. FATOS

5. No dia em que constituído, o Clube firmou “Contrato de Prestação de Serviços”⁷ com o Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. (“Banco Bandeirantes”) para prestação de serviços de administração do clube e de sua carteira de investimentos, por um período de 5 anos “*podendo ser renovado, conforme acordado entre as partes, à época*”, nos termos de seu item II-2.

6. Em 31.10.2001, o Banco Bandeirantes foi extinto por cisão total e uma das parcelas cindidas foi incorporada ao Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A (“Unibanco”), que assumiu a administração do Clube Sudfer por sucessão.

7. No entanto, o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços de administração de carteira se encerrou em 24.08.2001, sem qualquer manifestação do Clube ou do Unibanco quanto à sua eventual prorrogação⁸.

8. Para o Acusado isso teria encerrado a relação contratual entre Unibanco e Clube Sudfer, enquanto a referida instituição financeira reputou-se vinculada até que outro administrador assumisse a função. A partir de então, instaurou-se uma relação conflituosa que perdura até hoje. A seguir, destacam-se, em ordem cronológica, os principais eventos desta disputa:

- i) Em 2005, o Clube enviou notificação⁹ ao Unibanco, questionando o envio pelo banco de correspondências aos cotistas do Clube Sudfer com suas respectivas posições financeiras, alertando sobre o encerramento do contrato de prestação de serviços que regia administração pelo Unibanco;
- ii) Em 04.04.2006, o Clube Sudfer notificou judicialmente o Unibanco e o Banco Bradesco, para que esse último, na qualidade de instituição custodiante das ações integrantes da carteira do Clube, não entregasse qualquer valor de titularidade do Clube ao Unibanco¹⁰;
- iii) Em 07.06.2006, o Clube protocolou reclamação na CVM¹¹ requisitando “*a intervenção da Autarquia no sentido de adotar as medidas administrativas necessárias*”, com intuito de

⁵ Por meio da Solicitação de Inspeção SIN/GIR/Nº4/2013.

⁶ Doc. SEI 0157350.

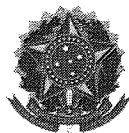
⁷ Doc. SEI 0157357.

⁸ Como destacou a Acusação: “*a ICVM nº 40/84, norma da CVM que regulava os clubes de investimento na época, não previa qualquer possibilidade de que o serviço de administração de clubes ocorresse por tempo determinado*”.

⁹ Doc. SEI 0157365.

¹⁰ Doc. SEI 0157365.

¹¹ Doc. SEI 0157377.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

encerrar o envio de “Extrato de Fundo de Investimento” aos cotistas pelo Unibanco, visto que o contrato celebrado com o extinto Banco Bandeirantes não estava mais em vigor;

- iv) Em resposta, no dia 15.08.2006¹², o Unibanco esclareceu que prestava serviços, em cumprimento à legislação, *“dado não ter sido informado, em momento algum, sobre a indicação de um novo prestador de serviço credenciado na CVM para assumir a função de administrador do referido clube, e por entender que tal veículo não poderia prosseguir em suas atividades sem esse prestador de serviços”*;
- v) Em 23.07.2007, a SIN orientou o Unibanco¹³ a convocar assembleia geral dos cotistas do Clube para promover a adequação do respectivo estatuto ao disposto na Instrução CVM (“ICVM”) nº 40, de 07.11.1984, vigente à época. Em resposta¹⁴, o Unibanco informou que já teria manifestado seu intuito de renunciar à administração do Clube e que o Acusado já estava negociando com terceiros para definir o novo administrador;
- vi) Em 16.06.2008, o Unibanco informou à SIN que teria tentado contactar¹⁵, sem sucesso, o Acusado para que fosse indicada uma nova instituição administradora do Clube;
- vii) Em 14.01.2009, a Bovespa Supervisão de Mercados (“BSM”)¹⁶ informou que, entre os meses de janeiro e setembro de 2009, havia discutido com o Unibanco a necessidade de adaptação do Clube à ICVM nº 40/84, mas que, ao final, o Unibanco teria informado à BSM sua renúncia e a convocação de assembleia para substituição da instituição administradora;
- viii) Em 29.09.2009, o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco” ou “Itaú”), na qualidade de sucessor do Unibanco, informou à BSM acerca do insucesso do processo de substituição da instituição administradora do Clube, visto que nenhum cotista compareceu à assembleia¹⁷. Em sequência, a BSM informou¹⁸ ao Itaú não ser sua competência orientar sobre como a instituição deveria proceder no caso;
- ix) Assim, em 15.12.2009, o Itaú Unibanco solicitou¹⁹ à CVM determinar sua exclusão como instituição administradora do Clube, com a nomeação de um administrador dativo, ou, alternativamente, a liquidação do Clube, se assumida a ausência de um administrador;
- x) O Colegiado da CVM, em reunião de 25.10.2011, deliberou pelo provimento parcial do pleito do Itaú Unibanco, determinando que esse adotasse os seguintes procedimentos²⁰:

¹² Doc. SEI 0157381.

¹³ OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/Nº 1.679, de 23.07.2007 (Doc. SEI 0157383).

¹⁴ Doc. SEI 0157388.

¹⁵ Doc. SEI 0157400.

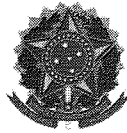
¹⁶ Doc. SEI 0157409.

¹⁷ Doc. SEI 0157416.

¹⁸ Doc. SEI 0157423.

¹⁹ Doc. SEI 0157430.

²⁰ Doc. SEI 0157440.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- a) convocar nova Assembleia-Geral, com prazo máximo de 15 dias, para a apresentação de renúncia e escolha de seu substituto;
 - b) enviar correspondência a todos os cotistas dando conta da convocação e dos passos seguintes;
 - c) envidar os melhores esforços no sentido de contatar os cotistas;
 - d) após o transcurso de 30 dias contados a partir da data da Assembleia-Geral, sem que outro administrador o substitua, promover a liquidação do Clube e o pagamento dos cotistas identificados; e
 - e) manter os recursos remanescentes, atualizados por índice de inflação, à disposição dos cotistas que não comparecerem para recebimento.
- xi) O Itaú Unibanco convocou Assembleia Geral dos cotistas do Clube, realizada dia 17.09.2012²¹, quando apresentou sua renúncia. Diante da ausência de indicação de uma nova instituição administradora, o Clube seria então liquidado em 29.10.2012²²;
- xii) Em razão de reclamações do Clube sobre os procedimentos adotados na Assembleia e da respectiva convocação, BM&FBOVESPA²³ e SIN²⁴ solicitaram esclarecimentos ao Itaú;
- xiii) Em 18.10.2012, o Clube Sudfer obteve decisão processo judicial²⁵ concedendo-lhe tutela antecipada, a qual suspendeu os efeitos da Assembleia do dia 17.09.2012, impedindo que a liquidação do Clube se efetivasse;
- xiv) Em 01.11.2012, o Itaú Unibanco se manifestou²⁶ sobre os questionamentos da BM&FBOVESPA e da CVM, atribuindo a responsabilidade pelo impasse na administração aos seus dirigentes do Clube Sudfer;
- xv) Em 14.12.2012, a BM&FBOVESPA enviou ofício²⁷ ao Itaú Unibanco exigindo que o banco tomasse “imediatamente todas as medidas necessárias para retomar o controle de todas as atividades do Clube, inclusive notificando outras instituições que eventualmente estejam propiciando a quem quer que seja a atuação em desacordo com a legislação e regulamentação aplicáveis”. O Itaú respondeu²⁸, em 10.01.2013, sustentando que:
- a) Embora a instituição constasse como administradora do Clube Sudfer nos registros da BM&FBOVESPA, a gestão da carteira e a administração da conta corrente do Clube vinham sendo realizadas diretamente pelos representantes do Clube, sem a sua participação e sem seu conhecimento;
 - b) Os “Dirigentes” do Clube Sudfer pareciam não estar interessados na regularização da sua situação, dado que o Itaú Unibanco não era remunerado pela prestação do serviço de

²¹ v. Ata da Assembleia (Doc. SSEI 0157458).

²² Vale destacar que uma parcela dos cotistas presentes (incluindo o Acusado) consignou em ata a sua discordância tanto em relação à renúncia da instituição administradora quanto à dissolução do Clube, bem como seu entendimento pela existência de irregularidades nos procedimentos de convocação da Assembleia.

²³ Doc. SEI 0157463.

²⁴ OFÍCIO/CVM/SIN/GIR Nº 3.260/2012 (Doc. SEI 0157469).

²⁵ Doc. SEI 0157536.

²⁶ Doc. SEI 0157473.

²⁷ Doc. SEI 0157501.

²⁸ Doc. SEI 0157506.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administração do Clube e que tais “Dirigentes” não precisavam informar ninguém sobre suas atividades, inclusive com relação à distribuição de dividendos anunciada pelo próprio Clube em publicações distribuídas a seus participantes;

c) Com relação à realização da assembleia, foram seguidos os procedimentos descritos na Decisão do Colegiado da CVM, relativa ao Processo CVM nº RJ-2006-4535;

d) O Clube Sudfer teve deferido judicialmente pedido de antecipação de tutela (Processo nº 0145.12.073.403-6) a fim de que o Itaú Unibanco se abstinhasse de tomar medidas que levassem a sua liquidação²⁹;

e) Embora o Clube nunca tenha reconhecido o Itaú Unibanco como administrador, o que “de fato não era”, a instituição não conseguia atualizar essa condição nos registros da BM&FBOVESPA;

f) O argumento do Presidente do clube que embasou a decisão judicial teria sido o não cumprimento das obrigações de administrador do Itaú Unibanco, o que demonstraria a natureza protelatória das medidas adotadas pelos Dirigentes do Clube Sudfer, apenas “para impedir sua liquidação”;

g) Embora as figuras de “Diretoria Executiva” e “Conselho de Administração” não encontrem previsão na regulamentação dos clubes de investimento, tais figuras vinham atuando como administradoras de fato do Clube Sudfer, sem prestar contas ao Itaú Unibanco;

h) Foram recebidos representantes de duas corretoras interessadas em assumir a administração do Clube Sudfer, que posteriormente declinaram do interesse após tomarem conhecimento do histórico do Clube e sua complexidade, em decorrência da atuação dos cotistas e de seu “Presidente”.

xvi) Em 28.05.2013, em resposta à reclamação encaminhada pelo Clube, a SIN emitiu ofício³⁰, no qual se manifestou pela ausência de irregularidades na Assembleia Geral de cotistas que determinou a liquidação do Clube, bem como fez alguns questionamentos acerca de indícios de irregularidades de responsabilidade do Acusado.

9. Diante da ausência de resposta do Clube, em 18.10.2013, foi feita a Solicitação de Inspeção SIN/GIR/Nº 4/2013³¹, com intuito de apurar se o Acusado, ou outra pessoa, atuava irregularmente como administrador, os termos estabelecidos pela ICVM nº 494, de 20.04.2011, e pela então vigente ICVM nº 306/1999.

10. Em 08.10.2014, o Acusado prestou depoimento³² à SFI, cujos principais trechos são transcritos abaixo:

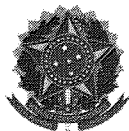
a) “(...) após receber os dividendos da MRS Logística sua distribuição aos cotistas é uma decisão da própria direção do Clube Sudfer; esclareceu que o valor a ser distribuído é o resultado dos dividendos recebidos, deduzido de uma estimativa de despesas de manutenção do Clube Sudfer, tais como pagamentos de telefone, confecção de informativos, pagamentos de estagiária, funcionário, custas de processos judiciais, despesas de viagem, despesas de marketing do Clube Sudfer, honorários advocatícios, honorários de contador, despesas de Correios e manutenção do site do Clube Sudfer;”

²⁹ Doc. SEI 0157536.

³⁰ OFÍCIO/CVM/SIN/GIR nº 1.843/2013 (Doc. SEI 0157511).

³¹ Doc. SEI 0157343.

³² Doc. SEI 0157515.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) “(...) o montante dos dividendos não pagos aos cotistas com cadastro desatualizado fica mantido na conta do Clube Sudfer aguardando a localização e o recadastramento do cotista para ser pago, sendo certo que, independente da época do recadastramento, ele fará jus ao recebimento do montante dos dividendos acumulados desde o primeiro recebimento; esclareceu que este pagamento é feito sem atualização monetária;”
- c) “Questionado a informar sobre de que forma foi realizada a convocação das assembleias gerais de cotistas do Clube Sudfer nos últimos cinco anos, o declarante informou que ocorreram por meio de publicação do edital de convocação no jornal local (Tribuna de Minas) da sede do Clube Sudfer;”
- d) “Esclareceu que a conta bancária do Clube Sudfer junto ao Banco do Brasil S.A. (Ag. Nº 02592-5; Conta. Nº (...)) foi aberta em 2006 a partir do recebimento de dividendos da MRS Logística S.A. pelo Clube Sudfer e é movimentada pela Diretoria do Clube Sudfer, sempre mediante assinatura em conjunto de dois diretores, conforme estabelecido no estatuto social;”
- e) “Questionado a informar quem, durante o período de 01/09/2009 até a data do depoimento (período de 5 anos) tomou as decisões de investimento e desinvestimento do Clube Sudfer (ex.: aplicação/resgate em contas de fundos de investimento, CDBs e títulos de capitalização), o declarante informou que foi ele próprio, esclareceu também que quando não havia recursos provenientes dos dividendos da MRS Logística S.A. e para manter a sobrevivência do Clube Sudfer era ele próprio também quem tomava as decisões pelo pagamento de despesas com recursos próprios, sempre objetivando manter a sobrevivência do Clube Sudfer;”
- f) “Questionado especificamente sobre 3 aquisições de ações em ofertas públicas (BBAS3; MGLU3; e BBSE3) e uma venda de ações BBAS3 realizadas pelo Clube Sudfer, (...) esclareceu que foram operações decididas e ordenadas por ele próprio, após as mesmas terem sido oferecidas como possibilidade de investimento para o Clube Sudfer pelo gerente da agência bancária onde é mantida a conta do Clube. Esclareceu ainda que a realização dessas operações se deu de maneira informal através de ligação do gerente do banco por meio da confiança obtida durante o tempo de relacionamento e que foram autorizadas com a finalidade de ajudar o gerente no cumprimento de suas metas mensais;”
- g) “Questionado a informar qual a participação do Banco Bandeirantes de Investimento S.A. na segunda emissão de cotas do Clube Sudfer (abril do ano 2000) – visto que nesta época essa instituição constava como sua administradora – especialmente em relação ao cadastramento dos novos cotistas, coletas do termo de adesão e registro de emissão de novas cotas do Clube, (...) declarou desconhecer qualquer participação do Banco Bandeirantes na mencionada emissão de cotas. Além disso, declarou que a participação do Unibanco se limitou a validação de possíveis investidores aptos a participar da oferta e que, no tocante às operações realizadas para a carteira de investimentos do Clube, nenhuma informação foi repassada às mencionadas instituições, pelo fato destas não terem nenhum tipo de contato com o Clube.”
- h) “Por fim (...) quis registrar que “as ações adotadas pela Diretoria foram em função de que seus administradores nunca estiveram presentes para determinar estas ações que, caso o diretor nada fizesse no decorrer destes anos, o prejuízo aos cotistas seria imensurável”.

III. DA ACUSAÇÃO

11. Diante dos fatos narrados, a SIN instaurou o presente PAS, no qual acusa João Braga de administração irregular da carteira de VMs do Clube Sudfer. Segundo a Acusação, o estatuto



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do Clube³³ delegou à Diretoria do Clube poderes típicos de administradores e gestores, em desacordo com a ideia central que norteia as normas dos Clubes de Investimento.

12. Para a Acusação, a *“prova do caráter frágil e precário do exercício da administração do Clube pelo Banco Bandeirantes”* estava no item II.2 do contrato de prestação de serviços, que estabelece prazo de duração determinado, o que seria absolutamente *“incompatível com a natureza do serviço prestado, pois se o serviço de administrador é indispensável à própria manutenção e funcionamento do clube, o natural é de se esperar que o serviço persista até que o clube seja liquidado ou outro assuma”*.

13. Ademais, o Acusado atuava como integrante da Diretoria do Clube, “órgão” não previsto pela ICVM nº 40/1984 nem pela ICVM 494/2011. Em um primeiro momento, o Acusado alegava não reconhecer o Unibanco como administrador e assumiu a administração de fato do Clube. Após a assembleia de cotistas de 17.09.2012, no entanto, passou a responsabilizar o Itaú Unibanco pelo impasse envolvendo a administração do Clube.

14. A demonstrar a atuação do Acusado como administrador de fato do Clube, a SIN apontou que, em 04.09.2006, o Acusado, representando o Clube Sudfer, abriu uma conta bancária³⁴ no Banco do Brasil como cliente pessoa jurídica comum, sem consentimento do Unibanco³⁵.

15. Tal conta corrente teria sido usada para realizar operações com ações, quotas de fundos de investimentos, CDBs e até mesmo aplicação em títulos de capitalização³⁶, conforme consta no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº02/2015³⁷. A BM&FBovespa informou acerca dos ativos³⁸ transacionados pelo Clube Sudfer em Bolsa, conforme tabela abaixo:

Data	Tipo de Operação	Ativo	Quantidade	Volume Financeiro (R\$)
05.07.2010	Compra	BBAS3	7.290	179.698,50
19.07.2010	Venda	BBAS3	7.290	205.505,10
03.05.2011	Compra	MGLU3	964	15.424,00
30.04.2013	Compra	BBSE3	1.280	21.760,00

³³ Doc. SEI 0157516.

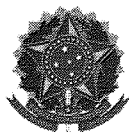
³⁴ Doc. SEI 0157545.

³⁵ O fato de a conta ter sido aberta em uma agência bancária do interior do estado de Minas Gerais, também foi objeto de questionamento pela Acusação *“de fato, talvez não se pudesse esperar diligências em condições de detectar a necessidade de que a representação do Clube se desse, necessariamente, por parte de sua instituição administradora”* (item nº 47 do Termo de Acusação).

³⁶ Doc. SEI 0157874.

³⁷ Doc. SEI 0157350.

³⁸ A Acusação reforça que: *“[as] ações geraram dividendos e juros sobre capital próprio que foram depositados na conta corrente do Clube Sudfer junto ao Banco do Brasil, que foram utilizados de acordo com os ditames da Diretoria do Clube”*, o que teria sido conduzido pelo Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

16. Ressaltou a SIN que, em seu depoimento de 08.10.2014, o Acusado admitiu que as operações foram decididas e ordenadas por ele, “*após terem sido oferecidas como possibilidade de investimento para o Clube Sudfer pelo gerente da agência bancária onde é mantida a conta corrente do Clube*” e que uma das razões para a realização das operações teria sido a de colaborar com o cumprimento das metas mensais por parte do gerente.

17. Diante disso, a SIN concluiu que o próprio relato do Acusado³⁹ evidencia o exercício irregular de administração de carteira. Nesse sentido, a Acusação pontuou, ainda, que a escrituração contábil do Clube, no período de 2009 a 2014, expõe a ocorrência de gastos⁴⁰ em desacordo com o permitido a clubes de investimento em situação regular.

18. Nesse contexto, a SIN destacou que as condições para se caracterizar uma atividade de administração de carteira de VMs estão dispostas no art. 2º⁴¹ da ICVM nº 306/1999, vigente à época dos fatos, sendo o prévio registro indispensável nos termos do art. 3º da mesma Instrução.

19. Referiu-se, por fim, ao voto do ilustre Diretor Relator Pedro Oliva Marcílio de Sousa⁴², em decisão de 17.10.2006, que estabeleceu os seguintes parâmetros para averiguar a existência de administração de carteira: (i) gestão de recursos; (ii) gestão profissional; (iii) gestão de recursos entregues ao administrador; (iv) autorização para compra e venda de títulos e VMs. Com isso, a SIN passou a demonstrar o que considerou como provas e indícios dos referidos elementos.

III.1. GESTÃO DE RECURSOS

20. Sobre esse quesito, a Acusação sustentou que o próprio conteúdo do depoimento do Acusado seria suficiente para caracterizar a administração de carteira, visto que o Acusado avocou a responsabilidade “*pela administração dos recursos do Clube, pela decisão de distribuição dos dividendos recebidos pelo Clube e pelas decisões dos investimentos e desinvestimento realizadas*”.

III.2. GESTÃO PROFISSIONAL

21. No que tange à gestão profissional, a SIN entendeu que as despesas de alimentação e transporte a membros da Diretoria, listadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº2/2015, configuraram uma forma de remuneração indireta, apesar de o art. 27, § 2º, do Estatuto do Clube dispor que “*os Diretores (...) não serão remunerados por exercício de suas funções ou cargos*”.

³⁹ Doc. SEI 0157515, Item 13.

⁴⁰ Despesas estas que foram listadas a fls. 10 e seguintes do REI (Doc. SEI 0157350).

⁴¹ Art. 2º A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

⁴² Decisão referente ao PAS CVM nº RJ2006/4778.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Esse aspecto, somado à habitualidade da atividade, executada pelo Acusado ininterruptamente pelo menos desde 04.09.2006⁴³, demonstraria o caráter profissional de sua atuação.

III.3. GESTÃO DE RECURSOS ENTREGUES AO ADMINISTRADOR

22. Quanto a esse tópico, a Acusação, a partir de informações obtidas com a BM&FBovespa⁴⁴, apontou que dividendos pagos ao Clube Sudfer pela Magazine Luiza S.A. e pela BB Seguridade Participações S.A teriam sido “depositados justamente na conta junto ao Banco do Brasil, que podia ser movimentada livremente pelo acusado, na condição de Diretor Presidente do Clube Sudfer.”

23. Ademais, foi publicado no “Clube Sudfer Informativo” de abril de 2008⁴⁵:

De acordo com o presidente do Clube Sudfer, João Paulo do Amaral Braga, os 1575 sócios que participaram das duas ofertas e possuem 1.284,9 cotas individuais estão recebendo cada um R\$800,05. Já os 833 sócios que conseguiram participar apenas da segunda oferta de ações e possuem apenas uma cota, estão recebendo R\$ 0,62.

24. De acordo com o apurado pela SIN, a “segunda oferta” a qual o Acusado se refere, com relação a 833 sócios, não seria de conhecimento da própria Instituição Administradora.

25. Diante do exposto, restaria comprovado que o Acusado tinha acesso e o poder de decidir e implementar a destinação dos recursos financeiros que eram dos cotistas do Clube.

III.4. AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

26. A Acusação ressaltou que os arts. 2º⁴⁶ e 27º⁴⁷ do Estatuto do Clube autorizam o Acusado, na qualidade de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração do Clube, a realizar operações com VMs da carteira do Clube.

27. Pelo exposto, João Braga foi acusado por infração ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 3º da ICVM nº 306/1999, que constitui infração grave, nos termos do art. 18⁴⁸

⁴³ Data de abertura pelo Acusado de conta corrente do Clube perante o Banco do Brasil.

⁴⁴ Doc. SEI 0157866.

⁴⁵ Doc. SEI 0157910.

⁴⁶ O CLUBE SUDFER tem por objeto aplicação de recursos de seus quotistas em títulos de valores mobiliários e outros ativos, a serem adquiridos por seus membros, (...). O Clube Sudfer administrará todos os ativos e frutos oriundos dessas ações bem como todos os recursos financeiros que vierem a ser atribuídos aos seus membros em decorrência do processo de desestatização da Rede Ferroviária Federal S/A.

⁴⁷ A Administração do Clube Sudfer, a gestão de suas atividades operacionais e a fiscalização serão exercidas, respectivamente, pelo conselho de administração e pela diretoria.

⁴⁸ Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da referida ICVM. Quanto aos demais diretores do Clube Sudfer, a SIN consignou que não foram acusados, em razão da ausência de evidências quanto às suas atuações na administração do Clube.

IV. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

28. Considerando que a atuação do Acusado poderia se enquadrar, em tese, na conduta tipificada no art. 27-E⁴⁹ da Lei nº 6.385/1976, a SIN sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008, entendimento compartilhado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)⁵⁰. Tal comunicação foi realizada por meio do Ofício nº 147/2016/CVM/SGE, de 26.10.2016⁵¹.

V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

29. A PFE entendeu terem restado atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º⁵² e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 então vigente⁵³.

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

30. Em 21.11.2016, o Acusado formulou proposta de Termo de Compromisso, na qual propôs (i) a exclusão do Itaú Unibanco como administrador do Clube; (ii) prazo de 6 meses para adequação do Clube à ICVM 494/2011; (iii) sua manutenção como gestor do Clube; (iv) o pagamento da quantia de R\$ 1.000,00 em favor da CVM.

31. O Comitê de Termo de Compromisso⁵⁴, após duas rodadas de negociação, manifestou-se pela rejeição da proposta, acompanhando manifestação da PFE que entendeu pela existência de óbice jurídico, uma vez que não foram atendidos os requisitos de cessação da prática irregular e indenização de prejuízos⁵⁵, somando-se, ainda, a gravidade da infração imputada e a insuficiência do valor proposto para desestimular condutas assemelhadas. Em 21.03.2017, o Colegiado da CVM decidiu rejeitar a proposta, acatando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso.

⁴⁹ Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

⁵⁰ Doc. SEI 0173164.

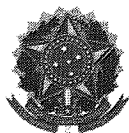
⁵¹ Doc. SEI 0180418.

⁵² Conforme redação vigente à época.

⁵³ Tal Deliberação foi revogada pela Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019, que entrou em vigor em 01.09.2019.

⁵⁴ Doc. SEI 0263900.

⁵⁵ Docs. SEI 0206052, 0206053 e 0206054.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VII. DEFESA

32. O Acusado apresentou sua defesa tempestivamente, suscitando, em síntese, (i) preliminar de nulidade do PAS por inobservância de princípios e garantias constitucionais limitadores do exercício do poder punitivo pela Administração pública; (ii) sua versão sobre os fatos; e (iii) considerações de mérito acerca da imputação que lhe foi feita.

PRELIMINAR

33. Em sede de preliminar, a defesa arguiu suposta inobservância, pela Acusação, do disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008⁵⁶, entendendo que não teria sido dada ao Acusado a oportunidade de se manifestar previamente sobre os fatos, “*mas apenas lhe foi tomado “depoimento” em virtude da realização do supracitado Relatório de Inspeção, ocasião em que o Acusado fora surpreendido pela visita de inspetores desta Autarquia*”⁵⁷, o que, a seu ver, configurou afronta ao princípio constitucional do devido processo legal⁵⁸.

34. Em linhas gerais, o Acusado questionou a isenção com que os trabalhos de investigação teriam sido conduzidos, alegando que teria sido escolhido como “*bode expiatório*” quanto aos problemas do Clube Sudfer. Para o Acusado, tanto o Termo de Acusação quanto o REI revelam a adoção de uma “*presunção de culpabilidade*”, em afronta aos princípios da culpabilidade e da presunção de inocência.

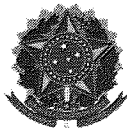
35. Considerando a possibilidade de eventual condenação, a defesa assinalou o risco de responsabilizações excessivas e extensivas violarem direitos e garantias fundamentais, seja por ferir a boa imagem do apenado, ao atingir a “*própria exteriorização da personalidade do indivíduo, construída ao longo do tempo em suas relações sociais e profissionais*”⁵⁹, seja por prejudicar outras relações profissionais e, com isso, seu legítimo direito de trabalho.

⁵⁶ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁵⁷ Doc. SEI 0191493, fls. 06.

⁵⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...)

⁵⁹ A defesa cita doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin Moraes, *Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

FATOS SEGUNDO A DEFESA

36. Em sua defesa, o Acusado descreve o histórico do Clube Sudfer, em especial os fatos envolvendo o impasse na sua administração, que, a seu ver, evidenciam que o Clube é “repleto de peculiaridades que deverão ser levadas em consideração na análise do presente processo.”

37. Para o Acusado, tais particularidades derivam do objetivo do Clube de viabilizar a participação de funcionários, ex-funcionários e aposentados RFFSA na compra de ações da MRS Logística S.A. (“MRS”), conforme autorizado no edital de concessão. Na visão da Defesa, isso faz do Clube Sudfer um clube de investimentos *sui generis*, o que se reflete em seu Estatuto Social.

38. Nesse sentido, apontou que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, antecessora da BM&FBOVESPA, aprovou o Estatuto do Clube e autorizou seu funcionamento, assim como a celebração do Contrato de Prestação de Serviços com o Banco Bandeirantes.

39. Por tal razão, a Defesa insurgiu-se contra à existência de supostas irregularidades na constituição do Clube Sudfer apontadas pela Acusação, concluindo que o Clube “exerce suas atividades há quase 20 (vinte) anos, cumprindo com suas obrigações com seus cotistas, **porque foi aprovado pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.**” (Destaque no original).

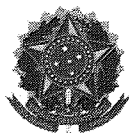
40. No que se refere à abertura pelo Acusado de conta corrente em nome do Clube em agência do Banco do Brasil, alega a Defesa que foi aberta diante da ausência de resposta da CVM à solicitação do Clube para que a Autarquia solucionasse o problema envolvendo a administração do Clube, pois o Itaú Unibanco estaria se recusando a prestar o serviço de forma satisfatória.

41. Segundo o Acusado tal atitude se justificou para viabilizar os depósitos dos primeiros dividendos a serem recebidos da MRS e efetuar o pagamento das despesas do Clube, atividades que, a seu ver, não poderiam ser confiadas à cautela do Itaú Unibanco.

42. O Acusado reconheceu o não atendimento ao disposto no art. 38 do Estatuto Social do Clube⁶⁰, dado o insucesso em encontrar um novo administrador. Mas aponta o Unibanco e o Itaú como os responsáveis, por “*intransigência, negligência e irresponsabilidade*”, na medida em que, sucessivamente, inviabilizaram a transferência da administração do Clube Sudfer a potenciais interessados, ao não fornecer a documentação necessária, alegando não a possuir.

43. Ademais, entende que tais instituições não prestaram serviços a contento desde que assumiram o contrato de administração, o que implicou em prejuízos e insegurança jurídica tanto ao Clube quanto ao Diretor-Presidente. Afirmou, ainda, o Acusado que houve irregularidades na

⁶⁰ Art. 38 A instituição administradora do clube será, conforme regulamente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, uma sociedade corretora/distribuidora ou um banco de investimento especialmente contratado para esse fim.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Assembleia Extraordinária ocorrida no dia 17.09.2012⁶¹, bem como na sua respectiva convocação, o que ensejou a propositura de ação judicial⁶² pelo Clube, na qual foi obtida tutela antecipada que obsteu a liquidação do Clube.

44. Por fim, o Acusado voltou a questionar a legitimidade do processo de inspeção, afirmando que o mesmo teve o objetivo de retirar a responsabilidade do Itaú por suas condutas, o que ficou, a seu ver, comprovado pela verificação do não cumprimento das determinações impostas à instituição, como: *“a) manutenção do cadastro atualizado dos cotistas; b) registros administrativos contábeis e operacionais do clube; c) documentos comprobatórios das obrigações tributárias, dentre outros, todos previstos na ICVM 494/11”*.

45. Diante do exposto, quanto à sua versão sobre os fatos, o Acusado repudiou o conteúdo do REI e do Termo de Acusação, entendendo que tiveram dois objetivos: *“(1) fazer recair sobre o Acusado toda e qualquer responsabilidade advinda do caso em questão; (2) eximir o Itaú Unibanco de suas responsabilidades sobre o Clube Sudfer”*.

MÉRITO

46. No mérito, a principal alegação do Acusado foi a de que sua atuação estava respaldada pela expressa previsão da ICVM nº 494/2011 de que os clubes de investimento podem ser geridos por um de seus cotistas, independentemente de registro⁶³, e que os poderes atribuídos ao Diretor-Presidente pelo Estatuto do Clube Sudfer fazem com que tal cargo seja equivalente ao de gestor. Pontuou, assim, que cumpriu com todos os deveres previstos no art. 21⁶⁴ da ICVM nº 494/2011.

47. Relatou o Acusado que prestava contas aos cotistas regularmente, por meio de informativos e/ou pelo endereço eletrônico do Clube, informando-os sobre todas as movimentações financeiras do Clube, de forma pública e transparente, não havendo motivos para duvidar de sua gestão. Refutou a avaliação da SIN de que a administração do Clube era confusa e frágil, argumentando que, se assim o fosse, *“choveriam reclamações por parte dos cotistas, os quais em sua totalidade, apoiam, não por acaso, a gestão do Acusado”*.

⁶¹ Realizada para deliberação da substituição do administrador ou pela liquidação do Clube, em cumprimento à decisão do Colegiado da CVM no Processo CVM nº RJ2006/4535.

⁶² Ação Ordinária nº 0145.12.073403-6, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, M.G.

⁶³ Art. 19. A gestão da carteira do Clube pode ser exercida: (...) III – por um ou mais cotistas, eleitos pela assembleia geral, observado o disposto no § 2º. (...) § 2º Em caso de gestão por cotista, é vedado a este: I – ter mais de um Clube sob a sua gestão; e II – receber qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados ao Clube.

⁶⁴ Art. 21. São deveres do gestor do Clube: I – exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade; II – cumprir fielmente os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis; III – observar as disposições constantes do estatuto; e IV – cumprir as deliberações da assembleia geral.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

48. Adicionalmente, defendeu que eventuais irregularidades não podem ser imputadas ao Acusado por inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que, a seu ver, o impasse envolvendo a administração do Clube não lhe deu alternativa que não a de executar as funções reservadas ao administrador de clubes de investimento, o tendo feito com dedicação exclusiva e de forma gratuita, para que o Clube não fosse obrigado a fechar as portas, asseverando que atuou *“a partir de uma interpretação jurídica razoável, obedecendo os princípios de boa-fé, transparência, diligência e lealdade”*.

49. Outro ponto da Acusação que também impugnou foram os questionamentos acerca das despesas do Clube, as quais entende que são compatíveis às peculiaridades do Clube Sudfer, sendo necessárias ao seu funcionamento.

50. De resto, sustenta que a jurisprudência da CVM, nos casos de infrações análogas ao presente caso, traria condenações quando restou comprovada a má-fé dos administradores de carteira para benefício próprio, em detrimento dos cotistas. Portanto, seria um *“atropelo à jurisprudência desta autarquia, e ao arcabouço constitucional a que está atrelada enquadrar o Acusado à semelhança dos referidos julgados”*.

51. Na sequência, defendeu a impossibilidade de liquidação do Clube Sudfer, que deveria *“ser levada em consideração como última medida na solução”*. Arguem a existência de uma decisão liminar⁶⁵ que impediria qualquer medida que impliquem na dissolução do Clube.

52. Pontuou, ainda, que eventual liquidação do Clube geraria graves danos, *“(…) tendo em vista as inúmeras ações judiciais indenizatórias propostas em face dos controladores da MRS Logística S/A., seus diretores e conselheiros, bem como contra a própria MRS Logística, todos pendentes de julgamento, além de outras onde o Clube busca seus direitos e o de seus acionistas, como fazem prova os documentos anexos.”*

53. Por fim, o Acusado requereu: (i) que este PAS siga observando todos os princípios e garantias constitucionais; (ii) ser absolvido das condutas que lhe são imputadas; (iii) caso a CVM não o absolva, seja aplicada a pena de advertência; (iv) provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos; e (v) ser intimado dos atos praticados no processo.

54. Apesar de ter requerido provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, não chegou efetivamente a formular qualquer pedido de produção de provas, na própria defesa nem em momento posterior.

55. Após a apresentação da defesa e da rejeição da proposta de termo de compromisso

⁶⁵ Proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, no processo nº 0145.12.073403-6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

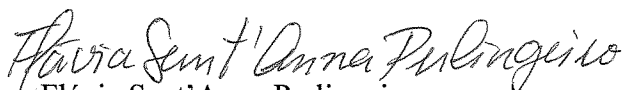
pelo Colegiado da CVM⁶⁶, o Acusado fez juntar aos autos suas declarações de imposto de renda e respectivos recibos, dos anos de 2014 a 2017⁶⁷, visando comprovar que “... *não obteve qualquer ganho patrimonial advindo da sua atuação como Diretor-Presidente do Clube Sudfer, não havendo que se falar, obviamente, em qualquer prejuízo à esta Autarquia ou, principalmente, aos cotistas do referido Clube de Investimentos.*”⁶⁸.

VIII. DISTRIBUIÇÃO

56. O presente processo foi distribuído ao Diretor Pablo Renteria, em 21.03.2017. Ao final de seu mandato, o processo foi redistribuído ao Diretor Carlos Rebello, na reunião do Colegiado de 08.01.2019, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2019.

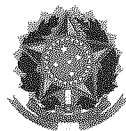

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁶⁶ Doc. SEI 0265988.

⁶⁷ Docs. SEI 0279752, 0279753, 0279755, 0279760, 0279764, 0279766, 0279772 e 0279773.

⁶⁸ Doc. SEI 0279782.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 19957.006012/2016-42 Reg. Col. 0619/17

Acusado: João Paulo do Amaral Braga

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela administração irregular de carteira de valores mobiliários de clube de investimento.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. O presente processo foi instaurado pela SIN¹, em face de João Paulo do Amaral Braga (“Acusado”), para apurar eventual responsabilidade do Acusado pela administração irregular da carteira de valores mobiliários (“VMs”) do Clube de Investimento dos Ferroviários Associados da Sudfer (“Clube Sudfer”), em infração ao disposto no art. 23² da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e no art. 3º³ da Instrução CVM (“ICVM”) nº 306, de 05.05.1999⁴.

2. Conforme descrito no Relatório, a Acusação considerou que a atuação do Acusado à frente do Clube Sudfer configurou administração irregular de carteira de VMs, diante da ausência de prévia autorização da CVM para que o Acusado exercesse tal atividade. Destaque-se, desde já, que a Acusação se remete tanto a atos típicos de administração quanto a atos de gestão.

3. Ao analisar a atuação do Acusado, a SIN reputou presentes os elementos aptos a configurar a administração de carteira de VMs, consoante definição erigida pelo art. 2º⁵ da ICVM 306/1999, em vigor à época dos fatos objeto da imputação feita pela Acusação. Para tanto, valeu-se da abordagem adotada no voto do ilustre Diretor Relator Pedro Oliva Marcílio de Sousa, no âmbito do PAS CVM nº RJ2006/4778, julgado em 17.10.2006, consagrada pelo Colegiado, como se vê em diversos casos julgados desde então⁶.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

³ Art. 3º A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

⁴ A ICVM nº 306/1999 foi revogada pela ICVM nº 558, de 26.03.2015, que entrou em vigor em 04.01.2016.

⁵ Art. 2º A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

⁶ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2008/10181, j. em 31.03.2009; PAS CVM nº RJ2009/10246, j. em 09.11.2010; PAS CVM nº RJ2011/940, j. em 10.07.2012; PAS CVM nº RJ2012/9490, j. em 10.03.2015; PAS CVM nº RJ2014/11558, j. em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. A questão que se coloca neste PAS apresenta certas particularidades em razão de envolver a administração de carteira de VMs de um clube de investimento, o que nos remete à análise não apenas da regulamentação pertinente à atividade de administração de carteira de VMs, mas também das normas da CVM que disciplinam os clubes de investimento.

5. Após o exame da preliminar suscitada pelo Acusado, descrevo sucintamente os principais atributos da administração e da gestão de clubes de investimento e certas características específicas do Clube Sudfer no que tange à matéria, como subsídio para o exame de mérito.

II. PRELIMINAR

6. Primeiramente, em sua defesa, o Acusado discorreu sobre os princípios e garantias constitucionais limitadores do exercício do poder punitivo pela Administração Pública e arguiu ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Em específico, alega a nulidade deste PAS por não lhe ter sido dada a oportunidade de se manifestar previamente sobre o Relatório de Inspeção da SFI (“REI”)⁷, em que “apenas” foi tomado seu depoimento, e o qual, a seu ver, teria sido feito de forma inquisitorial visando a condená-lo e a anistiar a Instituição Administradora, e que teria sido selecionado como “bode expiatório e responsável por tudo”.

7. Tratarei dos aspectos relativos à culpabilidade em conjunto com o exame de mérito sobre materialidade e autoria. Quanto à observância dos princípios e garantias constitucionais na condução deste processo, entendo que foram plenamente atendidos, não cabendo qualquer reparo.

8. De plano, ressalto que a Acusação delimitou os fatos analisados e as condutas do Acusado, embasando, de maneira suficientemente coerente e fundamentada, a infração apontada. A peça acusatória preencheu satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 6º da Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008⁹, então vigente, como também manifestou-se a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)¹⁰, de modo que o Acusado teve amplo espaço para o exercício de seu direito ao contraditório.

9. Note-se que o Acusado teve a oportunidade de apresentar sua versão sobre os fatos em depoimento tomado pela SFI¹¹, bem como já havia sido oficiado anteriormente pela SIN para se

11.08.2015; PAS CVM nº RJ2014/8297, j. em 08.09.2015; PAS CVM nº SP2014/014, j. em 12.09.2017; e PAS CVM nº 17/2013, j. em 25.06.2019.

⁷ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/Nº2/2015 (Doc. SEI 0157350).

⁸ Art. 6º (...) do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas (...); IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso (redação em vigor quando apresentado o Termo de Acusação).

⁹ Em 01.09.2019, a Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada, em 01.09.2019, pela ICVM nº 607, de 17.06.2019.

¹⁰ Docs. SEI 0173164, 0173165 e 0173167.

¹¹ Doc. SEI 0157511.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

manifestar sobre sua atuação em funções típicas da administração: (i) a realização de operações com VMs, sem a ciência da instituição administradora; (ii) a distribuição de valores aos cotistas a título de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio; e (iii) a veiculação de propaganda no site do Clube Sudfer, ofertando cotas do Clube, não tendo apresentado resposta, como consignou o item 32 do Termo de Acusação;

10. De todo modo, conforme entendimento consolidado do Colegiado da CVM, mesmo a falta de manifestação do investigado na fase anterior à apresentação do Termo de Acusação não teria tido o condão de macular o processo sancionador, observando-se que o disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 não conferia direito subjetivo ao investigado nem pode ser confundido com previsão de uma defesa prévia¹².

11. Ademais, após a instauração do processo sancionador e a intimação para apresentação da defesa, o Acusado teve acesso integral aos autos deste processo¹³ e a oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma plena.

12. Pelo exposto, não merecem acolhida as alegações acerca de nulidade deste PAS.

III. CLUBES DE INVESTIMENTO E SUA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

13. Antes de examinar as características específicas do Clube Sudfer e a atuação do Acusado no que tange à administração da carteira de VMs do Clube, cabe tecer breves comentários acerca do regime normativo da CVM aplicável aos clubes de investimento quanto aos aspectos relevantes para o julgamento deste PAS. Relevante pontuar, desde já, que tal regime normativo está inserido no campo de incidência do comando legal disposto no **art. 23 da Lei nº 6.385/1976**, o qual dispõe que o exercício profissional da administração de carteiras de VMs está sujeito à autorização prévia da CVM. Referido dispositivo legal abrange tanto as atividades de administração propriamente dita quanto de gestão de carteira de VMs, havendo, no caso dos clubes de investimento, especificidades com relação à atividade de gestão, como detalhado mais adiante.

14. Sob a égide da ICVM nº 40, de 07.11.1984, que dispunha sobre a constituição de clubes de investimento quando o Clube Sudfer foi criado, o clube de investimento era definido

¹² Ainda durante a vigência do art. 6º-B, da Deliberação CVM nº 457/2002, o Colegiado firmou seu posicionamento no sentido de que a prévia manifestação do investigado “*não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade*” (PAS CVM nº RJ2006/4665, relator diretor Pedro Marcílio, j. em 09.01.2007). Este entendimento se manteve com a entrada em vigor da Deliberação CVM nº 538/2008, que revogou a citada Deliberação CVM nº 457/2002. Nesse sentido, v. PAS CVM nº RJ2006/8572, relator diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.03.2010, o PAS CVM nº RJ2012/10069, relator diretor Pablo Renteria, j. em 31.03.2015 e o PAS CVM nº RJ2013/13355, relator diretor Henrique Machado, j. em 24.11.2016.

¹³ Docs. SEI 0185584 e 0185585.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como “condomínio constituído por pessoas físicas para aplicação de recursos comuns em títulos e valores mobiliários, sujeitando-se às normas desta Instrução quando vinculado a sociedade corretora, banco de investimento ou sociedade distribuidora” (art. 1º), observada, ainda, a necessidade de registro perante Bolsa de Valores, com o arquivamento de seu estatuto (art. 3º)¹⁴.

15. Sem alterar a natureza do veículo coletivo de investimento, a ICVM nº 494, de 20.04.2011, norma que revogou a ICVM nº 40/1984 e que até hoje disciplina a administração e o funcionamento dos clubes de investimento, passou a defini-los como “condomínio aberto constituído por no mínimo 3 (três) e no máximo 50 (cinquenta) pessoas naturais, para aplicação de recursos em títulos e valores mobiliários” (art. 1º), cujo funcionamento depende de registro em entidade administradora de mercado organizado (art. 3º). A ICVM nº 494/2011 fixou prazos para adaptação às mudanças que trouxe e, com relação aos clubes já existentes, preservou a possibilidade de excederem o limite do número de cotistas¹⁵, vedado o ingresso de novos cotistas.

16. No que tange à administração dos clubes de investimento, a ICVM nº 40/1984 previa as figuras (A) do “administrador” do clube (art. 13, II), dispondo que esse deveria ser, necessariamente, uma sociedade corretora, uma sociedade distribuidora ou um banco de investimento (art. 13, §2º); e (B) do “administrador da carteira” de VMs do clube (art. 13, III), o qual poderia ser: (i) entidade integrante do sistema de distribuição de títulos e VMs; (ii) pessoa física ou jurídica contratada pelo clube; ou (iii) representante dos condôminos, observando-se que, no caso de administração de carteira remunerada, o administrador da carteira deveria estar previamente autorizado pela CVM para o exercício da atividade (art. 15, I a III, e §2º).

17. Note-se que a denominação “administrador da carteira” era utilizada pela ICVM nº 40/1984 em referência apenas a atribuições de gestão, explicitando-se que, quando o administrador da carteira não fosse também o administrador do clube¹⁶, caberia àquele “decidir quanto à aplicação dos recursos”, “transmitindo suas decisões ao administrador do Clube”, a quem competia “implementá-las” (art. 15, §1º). Além disso, a ICVM nº 40/1984 dispunha sobre os deveres do administrador do clube quanto a elaboração e guarda de registros administrativos contábeis e operacionais e obrigações informacionais perante os condôminos, entre outras (art. 14).

¹⁴ A ICVM nº 40/1984 limitava o número máximo de condôminos por clube de investimento a 150 pessoas, deixando-se de aplicar tal limite no caso de clube integrado por (i) servidores ou empregados de uma entidade, empresa ou grupo de sociedades de fato ou de direito; e (ii) condôminos ligados por vínculos associativos de modo a formarem uma coletividade determinada, desde que previamente autorizado pela CVM (art. 9º).

¹⁵ Art. 45. As entidades administradoras de mercado organizado têm 90 (noventa) dias, (...), para encaminhar à CVM, os regulamentos (...). § 1º Os Clubes em funcionamento têm prazo de 120 (cento e vinte) dias, (...), para se adaptarem (...). (...) § 4º O Clube cujo número de cotistas exceda, à data da publicação desta Instrução, o limite previsto no art. 1º, pode permanecer nessa situação, vedado o ingresso de novos cotistas (grifei).

¹⁶ A ICVM nº 40/1984 previa expressamente que tais funções podiam ser exercidas cumulativamente pelo administrador do clube (art. 13, §1º), mas não necessariamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Com relação à administração do clube e da carteira de VMs, a ICVM nº 494/2011 seguiu, em essência, no mesmo sentido, tendo passado, porém, a valer-se das denominações “administrador do clube” (art. 12, I) e “gestor da carteira” (art. 12, II), explicitando que o estatuto deve dispor sobre as obrigações e responsabilidades do administrador e do gestor (art. 12, XIII).

19. Foi **mantida a obrigatoriedade** de que o clube seja **administrado** por sociedade corretora, sociedade distribuidora ou banco de investimento, acrescentando à lista os bancos múltiplos com carteira de investimento, sendo o administrador do clube responsável “pelo conjunto de atividades e de serviços relacionados direta e indiretamente ao seu funcionamento e manutenção” (art. 18). Quanto à gestão da carteira, a ICVM nº 494/2011 dispõe que pode ser exercida por cotistas, desde que eleitos em assembleia geral, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados¹⁷.

20. A ICVM nº 494/2011 estabeleceu, ainda, um rol mais detalhado de obrigações e deveres do administrador (art. 20) e do gestor (art. 21) dos clubes de investimento, sobre o que voltarei a tratar mais adiante. Por ora, cabe apenas repisar que a possibilidade de atuação por cotista não remunerado cingia-se apenas à **gestão** da carteira de VMs do clube, para o que não era (e continua não sendo) necessário que esse estivesse autorizado pela CVM, com bem o destaca, em doutrina, Mário Tavernard Martins de Carvalho:

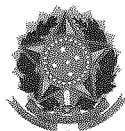
Os clubes de investimento, assim como os fundos, são mecanismos de investimento coletivo, que de fato muito se parecem com estes. (...) No que tange à **gestão** dos clubes, nota-se uma **peculiaridade** interessante. Enquanto a administração deve ser exercida por sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento, a **gestão** dos clubes pode ser realizada pelo próprio administrador ou por terceiro contratado, sendo que em ambos os casos faz-se necessária autorização prévia da CVM para a atividade de administração de carteira, ou por um ou mais cotistas eleitos pela assembleia geral. Estes cotistas **não** precisam ser autorizados a exercer atividade de administração de carteiras.¹⁸ (Grifei)

IV. O CLUBE SUDFER E SUA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

21. Uma parte substancial dos fatos referidos neste PAS, tanto pela Acusação quanto pela defesa, diz respeito a um grande imbróglio derivado, em larga medida, de um erro na origem: o Clube Sudfer ter sido constituído, em 1997, com previsão, em seu estatuto, de estruturas de administração e governança interna que, já à época da constituição e do registro do estatuto pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (“BVRJ”), eram dissonantes com o previsto na ICVM nº

¹⁷ Art. 19. A gestão da carteira do Clube pode ser exercida: (...) III – por um ou mais cotistas, eleitos pela assembleia geral, observado o disposto no § 2º. (...) § 2º Em caso de gestão por cotista, é vedado a este: (...) II – receber qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados ao Clube.

¹⁸ *Regime Jurídico dos Fundos de Investimento*, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 2016-208.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

40/1984. Ademais, ao que consta nos autos, o estatuto não sofreu alterações posteriores, restando desalinhado também com o regramento trazido pela ICVM nº 494/2011 e com a própria disposição estatutária que prevê que devem ser feitas adaptações para refletir mudanças normativas¹⁹.

22. Nos termos do seu estatuto social²⁰, o Clube Sudfer foi constituído sob a forma de condomínio fechado²¹, tendo por objeto a aplicação de recursos de seus cotistas em títulos e VMs representativos do capital das concessionárias relativas às malhas ferroviárias em que dividida a operação da Rede Ferroviária Federal S.A. (“RFFSA”)²², em decorrência de seu processo de desestatização. Ainda consoante o estatuto, para a consecução de seus objetivos, o Clube Sudfer buscaria participar em acordos de acionistas, nos conselhos de administração e diretorias executivas e outros órgãos de representação de acionistas das empresas em questão (art. 2º).

23. A participação no Clube foi restringida a empregados, ex-empregados e aposentados da RFFSA e AGEF (art. 3º), prevendo o estatuto que todos os cotistas devem estar cadastrados na “Instituição Administradora” (art. 6º), a qual “será, conforme regulamento da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, uma sociedade corretora / distribuidora ou um banco de investimento contratado especialmente para esse fim” (art. 38º - grifei).

24. Observe-se que, se por um lado, havia previsão estatutária do papel da Instituição Administradora, inclusive reproduzindo deveres e obrigações fixados na ICVM nº 40/1984, por outro lado, o estatuto criou uma estrutura de governança interna para o Clube Sudfer que praticamente replica a de uma sociedade, como se o Clube fosse pessoa jurídica.

25. Nesse sentido, previu-se expressamente que a “*Administração do CLUBE SUDFER, a gestão de suas atividades operacionais e a fiscalização serão exercidas, respectivamente, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria*” (art. 27º) e que os membros do conselho de administração (“CA”) ou fiscal e os diretores “*não serão remunerados pelo exercício de suas funções ou cargos*” (art. 27º, parágrafo segundo), sendo que o presidente do CA acumula o cargo de Diretor-Presidente do Clube (art. 28º, parágrafo primeiro), posição essa ocupada pelo Acusado desde a criação do Clube.

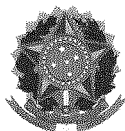
26. Além disso, entre outras competências do CA, foram previstas as de “*estabelecer as políticas para aplicação de recursos financeiros em disponibilidade*”; “*aprovar a escolha e a*

¹⁹ Consoante o art. 39º do estatuto social do Clube, caso fossem alteradas as normas legais ou regulamentares que disciplinam a constituição e o funcionamento do clube de investimento, o estatuto deveria ser adaptado.

²⁰ Doc. SEI 0157516.

²¹ Note-se que, apesar de expressamente definido como “condomínio fechado” (art. 1º), o estatuto do Clube faculta ao cotista o resgate de cotas livres (definidas como as livres de qualquer ônus, gravame ou bloqueio), respeitado o período de carência previsto no art. 15º, mediante solicitação do quotista à Instituição Administradora.

²² Podendo, ainda, em caráter excepcional, investir em ações ou debêntures de emissão de companhias abertas, respeitadas as disposições legais e regulamentares (art. 18º).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

destituição da Instituição Administradora do Clube” (grifei); e “aprovar, por proposta da Diretoria, os planos e programas de investimento” (art. 31º).

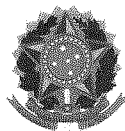
27. À Diretoria foram atribuídos “*poderes de gestão interna e de representação*”, observadas as demais disposições estatutárias (art. 33º). O âmbito de competência fixado para a Diretoria abrange, inclusive, deliberação sobre “*o pagamento, reaplicação, repasse ou distribuição de novas cotas aos quotistas em razão dos rendimentos em dinheiro gerados pela Carteira de Títulos e Valores Mobiliários*” e “*a negociação de quaisquer ativos ou a utilização de rendimentos gerados pela carteira de títulos e valores mobiliários para pagamento de despesas administrativas ou a liquidação/amortização de empréstimos*” (art. 27º, alíneas “e” e “m”).

28. O imbróglcio que se estabeleceu com relação à administração da carteira de VMs do Clube Sudfer está relacionado ao fato de que, há mais de uma década, essa passou a ser administrada, de fato, pelo Acusado (e aqui não me refiro aos atos de gestão, mas sim aos atos típicos de administração *stricto sensu*), e não mais pela Instituição Administradora, em inobservância do disposto na regulamentação da CVM e no próprio estatuto social do Clube.

29. Na origem, como relatado, quando da constituição do Clube Sudfer, o Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. foi contratado pelo Clube para atuar como Instituição Administradora por um período de 5 anos. Em 2001, portanto antes de expirado tal prazo, o Banco Bandeirantes foi extinto por cisão total e uma das parcelas cindidas foi incorporada ao Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A, que assumiu tal administração por sucessão, posição que, desde 2009, passou a ser ocupada pelo Itaú Unibanco S.A., novamente por sucessão.

30. Em que pese o prazo de vigência do contrato celebrado entre o Clube e o Banco Bandeirantes ter se encerrado em 2002, sem que tivesse havido expressa prorrogação pelas partes, fato é que, ao longo dos anos subsequentes, em função de sérias divergências tidas entre o Clube e o Unibanco, não houve êxito na contratação de nova Instituição Administradora para o Clube. Diante do impasse, o Acusado passou a exercer, de fato, as atividades que deveriam ser desempenhadas pela Instituição Administradora, ainda que o Itaú Unibanco não tivesse se desvinculado formalmente da função, uma vez que essa não foi assumida por nenhuma outra instituição autorizada a desempenhá-la, conforme exigido pela regulamentação.

31. Sem entrar no mérito a respeito das razões pelas quais não se efetivou a contratação de nova Instituição Administradora, o que não é objeto deste PAS, não se pode deixar de reconhecer que as características atípicas da governança interna do Clube Sudfer, previstas em seu estatuto, ampliaram o espaço para uma série de dúvidas e discussões, que se estendem desde então, quanto aos poderes e responsabilidades das partes envolvidas com a “administração” *stricto sensu* da carteira de VMs do Clube, especialmente tendo em vista a previsão de órgãos internos de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

administração, em estatuto aprovado em assembleia geral de constituição e registrado pela BVRJ, com atribuições que versam sobre matérias correlacionadas com a administração e a gestão de recursos do Clube.

32. À luz dessas feições especiais do Clube Sudfer, sustenta o Acusado tratar-se de clube de investimento “*sui generis*”, dando a entender que seria merecedor de disciplina diferenciada.

33. A meu ver, entretanto, o julgamento deste caso não requer nem abrange a apreciação das diversas inconsistências da estrutura de governança interna do Clube com o regramento aplicável aos clubes de investimento em geral, tampouco o exame das responsabilidades pela aprovação de seu estatuto social e pela não contratação de nova Instituição Administradora.

34. Discute-se, no âmbito deste PAS, tão somente a imputação feita pela SIN de que o Acusado teria realizado a administração irregular da carteira de VMs do Clube, em ofensa ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 3º da ICVM nº 306/1999, o que teria ocorrido ao menos desde em que a Instituição Administradora deixou de exercer, de fato, suas atribuições.

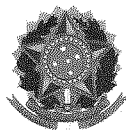
35. Note-se que embora, a meu ver, a SIN também pudesse ter imputado infração ao disposto no art. 18 da ICVM nº 494/2011 (que exigia que atuasse como Instituição Administradora sociedade corretora, distribuidora ou banco de investimento etc.), tendo a acusação se amparado no descumprimento do disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 3º da ICVM nº 306/1999, tratarei de tais dispositivos ao discorrer sobre a conduta do Acusado.

36. Entendo também que, à luz do objeto deste PAS, cabe limitar a presente análise às questões pertinentes à atuação do Acusado no âmbito da atividade de administração da carteira de VMs do Clube, regida pelos normativos da CVM, observando-se que a administração *stricto sensu* não poderia ser realizada por pessoa não autorizada a exercê-la, independentemente da ocorrência, ou não, de outras irregularidades que fogem ao escopo deste PAS.

V. A ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DA CARTEIRA DE VMs DO CLUBE SUDFER

37. Passo então ao exame de mérito quanto à ocorrência da infração, com a análise acerca dos elementos referentes a materialidade e autoria.

38. Não há dúvida de que, sob a égide da legislação e da regulamentação que disciplinam o funcionamento do mercado de valores mobiliários brasileiro, o exercício profissional da atividade de administração de carteira de VMs, que abarca tanto as atividades de gestão como as de administração fiduciária, não pode ser realizado por pessoa não autorizada previamente pela CVM. É o que dispõe o art. 23, caput e § 1º, da Lei nº 6.385/1976, *in verbis*:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

39. À época dos fatos a que se remete a Acusação, tal comando legal refletia-se também no disposto nos arts. 2º e 3º da ICVM nº 306/1999, referidos pela SIN e a seguir transcritos:

Art. 2º A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

Art. 3º A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM²³.

40. Em que pese algumas inovações posteriores, como a criação das categorias de administrador fiduciário e gestor de recursos, os elementos conceituais acima referidos e a vedação de exercício por pessoa não autorizada pela CVM foram reproduzidas, em essência, no caput dos arts. 1º e 2º da ICVM nº 558/2015, que revogou a ICVM nº 306/1999 em 2016²⁴, passando a dispor sobre o exercício profissional de administração de carteiras de VMs, nos seguintes termos:

Art. 1º A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.

Art. 2º A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.

41. Como regra geral, a autorização prévia a que se refere o *caput* do art. 23 da Lei 6.385/1976 deveria ser obtida, à época dos fatos, por meio de um processo de autorização individualizado, previsto nos arts. 5º (pessoas físicas) e 8º (pessoas jurídicas) da ICVM nº 306/1999, em que os requerentes deveriam demonstrar o atendimento aos requisitos constantes dos arts. 4º e 7º, respectivamente, da mesma Instrução.

²³ Note-se que o credenciamento como administrador de carteiras, quando sob a vigência da ICVM nº 306/1999, contemplava indistintamente gestores e administradores fiduciários.

²⁴ Embora a Acusação não se remeta a fatos ocorridos após a revogação da ICVM nº 306/1999, faz-se aqui também o paralelo com as disposições da Instrução revogadora (ICVM nº 558/2015), demonstrando que não houve revogação da exigência de autorização prévia da CVM para o exercício da atividade de que trata este PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

42. Para os clubes de investimento, a opção regulatória foi diversa. Inexistia então, como até hoje não há, um processo de autorização específico para administrador ou para gestor de clubes de investimento. A autorização prévia de que trata o art. 23 da Lei nº 6.384/1976 era concedida, via de regra, diretamente pela ICVM nº 40/1984 e, posteriormente, pela ICVM nº 494/2011.

43. A autorização para **administrar** clubes de investimento era disciplinada no art. 13, §2º, da ICVM nº 40/1984 e, posteriormente, no art. 18 da ICVM nº 494/2011 transcritos abaixo.

ICVM nº 40/1984

Art. 13. O Clube de Investimento deverá ter:

I - representante;

II - **administrador**²⁵;

III - **administrador da carteira**²⁶.

§1º As funções a que se refere este artigo podem ser exercidas, cumulativamente, pelo administrador do Clube.

§2º **O administrador do Clube deverá ser, necessariamente, uma Sociedade Corretora, uma Sociedade Distribuidora ou um Banco de Investimento.** (Grifei)

ICVM nº 494/2011

Art. 18. O **Clube deve ser administrado por sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento**, que é responsável pelo conjunto de atividades e de serviços relacionados direta e indiretamente ao seu funcionamento e manutenção.

Parágrafo único. A atividade de administração de Clubes deve ficar sob a supervisão e responsabilidade direta de um diretor estatutário do administrador, que a pode cumular com outras obrigações e responsabilidades, desde que não haja conflito entre as atividades. (Grifei)

44. Note-se que as instituições listadas acima estão previamente autorizadas a administrar clubes de investimento por expressa previsão normativa, independentemente da obtenção da autorização prevista na ICVM nº 306/1999. Ainda que, na prática, a grande maioria dos administradores de clubes de investimento tivesse registro como administrador de carteiras nos termos da ICVM nº 306/1999 e, atualmente, ao amparo do previsto pela ICVM 558/2015, inexistisse tal obrigatoriedade.

45. A autorização para **gerir** clubes de investimento era disciplinada pela CVM no art. 15 da ICVM nº 40/1984 e, posteriormente, no art. 19 da ICVM nº 494/2011, transcritos abaixo.

²⁵ Leia-se, no caso, Instituição Administradora.

²⁶ Leia-se gestor da carteira.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ICVM nº 40/1984

Art. 15. A Administração da carteira do Clube de Investimento poderá ser exercida, isoladamente ou em conjunto, por:

I - entidade integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários;

II - pessoas físicas ou jurídicas, contratadas pelo Clube;

III - representante dos condôminos.

§1º Quando o administrador da carteira não for o administrador do Clube, caber-lhe-á decidir quanto à aplicação dos recursos deste, transmitindo suas decisões ao administrador do Clube²⁷, a quem competirá implementá-las.

§2º No caso de administração de carteira remunerada, o administrador deverá estar previamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício dessa atividade. (Grifei)

ICVM nº 494/2011

Art. 19. A gestão da carteira do Clube pode ser exercida:

I – pelo administrador, desde que previamente autorizado a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários pela CVM e eleito pela assembleia geral;

II – por pessoas naturais ou jurídicas contratadas pelo administrador, desde que previamente autorizadas a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários pela CVM; ou

III – por um ou mais cotistas, eleitos pela assembleia geral, observado o disposto no § 2º.

.....
§ 2º Em caso de gestão por cotista, é vedado a este:

I – ter mais de um Clube sob a sua gestão; e

II – receber qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados ao Clube. (...) (Grifei)

46. Para a gestão da carteira dos clubes de investimento, há a possibilidade de atuação de gestores autorizados sob o amparo da ICVM nº 306/1999, na hipótese de ser o próprio administrador ou de contratação de um terceiro que não seja cotista do clube. No entanto, nas duas instruções acima transcritas, quando a gestão é exercida por um cotista do clube, inexistente a exigência de autorização específica, desde que não haja remuneração ou benefício, direto ou indireto, ou acúmulo de clubes sobre sua gestão.

47. No caso concreto, há elementos que respaldam a atuação do Acusado como representante do Clube e cotista eleito e não restaram comprovados benefícios ou remuneração, tampouco a cumulação de gestão de outro clube. Assim, não lhe seria exigível a autorização de que trata o art. 3º da ICVM nº 306/1999 para que atuasse como gestor da carteira do Clube Sudfer.

²⁷ Ou seja, à Instituição Administradora, nos termos da própria ICVM nº 40/1984 (art. 13, §2º).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil – Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

48. No mesmo sentido, não era a ausência da autorização individualizada que impedia o Acusado de exercer as funções de Instituição Administradora do Clube Sudfer, mas sim o fato de não estar incluído no rol taxativo das entidades autorizadas a fazê-lo, conforme o disposto no art. 13, §2º, da ICVM nº 40/1984 e, posteriormente, no art. 18 da ICVM nº 494/2011.
49. Pelo exposto, considero improcedente a capitulação da infração quanto ao art. 3º da ICVM nº 306/1999, já que nem mesmo seria possível ao Acusado obter autorização ao amparo da ICVM nº 306/1999 a fim de atuar regularmente na administração stricto sensu da carteira de VMs.
50. Todavia, entendo que a atuação irregular do Acusado como “Instituição Administradora” de fato do Clube Sudfer configurou descumprimento do disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1976, pois tal dispositivo legal aplica-se tanto à atuação de administradores quanto a de gestores de carteira de VMs.
51. Caso o Acusado tivesse se mantido adstrito às funções de **gestor** da carteira do Clube Sudfer, encontraria respaldo na autorização conferida pelo art. 15 da ICVM nº 40/1984 e, posteriormente, pelo art. 19 da ICVM nº 494/2011. Entretanto, por ter passado a, cumulativamente, atuar como Instituição Administradora do Clube Sudfer, o Acusado extrapolou os limites da autorização dada pela norma, invadindo atribuições de administração cujo exercício é autorizado pela CVM apenas a um rol de instituições do qual ele não fazia parte, e nenhum dos argumentos trazidos pela defesa me convenceu do contrário.
52. Veja-se que, no mérito, a principal alegação do Acusado foi a de que sua atuação estava respaldada pela expressa previsão da ICVM nº 494/2011 de que os clubes de investimento podem ser geridos por um de seus cotistas, independentemente de registro na CVM, e que os poderes atribuídos ao Diretor-Presidente pelo Estatuto do Clube Sudfer fazem com que tal cargo esteja em posição “análoga” à de gestor.
53. Nesse aspecto, entendo que, como já dito, o Acusado tem razão, apenas em parte, no que destaca não ser proibida a atuação de um ou mais cotistas na gestão da carteira de VMs do Clube, observada a regulamentação da CVM. Equivoca-se, entretanto, a meu ver, ao sustentar que, em situação “análoga” a de “gestor” da carteira, poderia exercer, de fato, as atribuições que deveriam ser desempenhadas pela Instituição Administradora, diante do que o Acusado sustenta ter sido um “abandono” de administração de forma irregular pelo Unibanco.
54. Como já exposto, tanto sob a égide da ICVM nº 40/1984 quanto da ICVM nº 494/2011, a “gestão” por cotista não autorizado como administrador de carteira pela CVM estava restrita a atos de gestão, cabendo ao gestor interagir com a Instituição Administradora do clube a fim de que essa implementasse os atos de gestão, como as decisões de investimento e desinvestimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

55. À Instituição Administradora cabia, assim, o papel de *gatekeeper*, zelando pela observância da regras aplicáveis e higidez dos controles e registros pertinentes. Nesse sentido, o próprio estatuto social do Clube (art. 39²⁸) prevê expressamente ser de competência da Instituição Administradora (i) elaborar e manter os registros administrativos, contábeis e operacionais e comprovação de cumprimento das obrigações tributárias; (ii) providenciar a custódia em Bolsa de Valores dos títulos e VMs integrantes da carteira do Clube; e (iii) cálculo de patrimônio e disponibilização de informações aos cotistas. O disposto no art. 38 do estatuto social do Clube alinhava-se, nesse aspecto, à então vigente ICVM nº 40/1984, ao prever quem poderia atuar como Instituição Administradora, em textual:

XII - DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA DO CLUBE

ARTIGO 38º - A Instituição Administradora do Clube será, conforme regulamento da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, uma sociedade corretora/distribuidora ou um banco de investimento especialmente contratado para esse fim.

56. Tendo em vista a clareza dessa disposição estatutária, constata-se uma das principais inconsistências da defesa do Acusado, que sustenta ter agido, a todo tempo, dentro dos limites e poderes previsto no estatuto do Clube. Entretanto, ao exercer de fato as funções da Instituição Administradora, passou a descumprir referida disposição estatutária.

57. Ademais, para além da ofensa ao disposto no estatuto, foram inobservadas a legislação e a regulamentação aplicáveis, como já detalhado, e isso independentemente das boas intenções que o Acusado sustenta ter tido em prol da preservação dos interesses dos cotistas, diante do imbróglio gerado pelo afastamento de fato da Instituição Administradora e da dificuldade de contratação de outra para substituí-la.

58. A meu ver, ao “calçar os sapatos” da Instituição Administradora, passando inclusive a atuar não apenas na gestão (como cotista e Diretor Presidente do Clube), mas em todos os aspectos da administração da carteira de VMs do Clube, abrangendo, como admite em sua defesa, a manutenção dos registros contábeis e financeiros, a emissão de informativos periódicos, o controle

²⁸ Art. 39º - Compete à Instituição Administradora do Clube: (a) elaborar e manter sob sua guarda os registros Administrativos, contábeis e operacionais do CLUBE SUDFER, bem como providenciar os documentos necessários à comprovação das obrigações tributárias; (b) providenciar, se for o caso, a custódia, em Bolsa de Valores, dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do CLUBE SUDFER; (C) calcular diariamente o valor do patrimônio do CLUBE SUDFER e colocar à disposição da Diretoria, mensalmente, informações referentes ao desempenho do CLUBE SUDFER, posição do semestre anterior, à composição da carteira, à posição patrimonial do CLUBE SUDFER e à posição de cada cotista particular; (d) colocar à disposição dos quotistas, sempre que solicitado, todas as informações e esclarecimentos sobre as operações realizadas por conta do CLUBE SUDFER.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do cadastro de cotistas etc.²⁹, o Acusado afrontou o disposto no art. 23 da Lei 6.385/1976, uma vez que não é pessoa autorizada pela CVM a atuar como tal. Além disso, seus atos de gestão deixaram de ser acompanhados pelo *gatekeeper* relevante, conforme exigido pela regulamentação.

59. Neste caso, além de comprovados os elementos que, consoante a jurisprudência desta Autarquia, configuram a administração de carteira de VMs³⁰, sobre os quais discorrerei adiante, restou evidenciado que o Acusado exorbitou atividades de mera *gestão*, em sentido estrito, e exerceu atribuições típicas de administração fiduciária (à época referida apenas como administração), em lugar de instituição devidamente autorizada, o que lhe era vedado pela regulamentação da CVM, como demonstrou a Acusação³¹. Mais uma vez, vale repisar que as atividades de administração fiduciária estão incluídas na administração de carteiras mencionada no art. 23 da Lei nº 6.385/1976.

60. Ressalte-se que a narrativa do Acusado sequer se manteve coerente. Num primeiro momento, após expirado o prazo do contrato celebrado com o Banco Bandeirantes para que esse atuasse como Instituição Administradora, o Acusado alegava não mais reconhecer o Unibanco como administrador e que por isso assumiu a administração de fato. Formalmente, o Unibanco não teve êxito em implementar a rescisão da prestação de serviços, permanecendo obrigado a prestá-lo, diante da inexistência de substituto autorizado para exercer a função. Entretanto, conforme detalhado no Relatório, após a formalização da renúncia do Itaú Unibanco, o Acusado passou a tentar responsabilizá-lo pelo não exercício da administração e pelo impasse gerado.

61. Relevante destacar também que referida assembleia de cotistas foi convocada em consonância com orientação dada pelo Colegiado da CVM³² para que, entre outras providências, o Itaú Unibanco apresentasse sua renúncia como Instituição Administradora e os cotistas escolhessem instituição para substituí-lo, ou que, após o transcurso de 30 dias sem a substituição, promovesse a liquidação do Clube e o pagamento dos cotistas identificados, mantendo os recursos remanescentes à disposição dos cotistas que não comparecessem para recebimento.

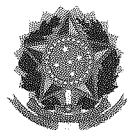
62. Retornando à questão da administração irregular, a demonstrar a atuação do Acusado como administrador de fato do Clube, a SIN apontou que, em 04.09.2006, o Acusado abriu uma conta bancária de titularidade do Clube Sudfer, como cliente pessoa jurídica, por meio da qual

²⁹ Doc SEI 0191493, fls. 17.

³⁰ Como já dito: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de VMs por conta do investidor (v. nota de rodapé nº 6).

³¹ Entre as práticas do Acusado que deveriam ter sido realizadas pela Instituição Administradora do Clube merecem destaque também a admissão de novos cotistas, com a verificação de atendimento aos requisitos aplicáveis (REI, item 40), e realização de cadastro dos cotistas e respectivas atualizações (REI, item 42).

³² v. Decisão do Colegiado de 25.10.2011, acerca da consulta sobre renúncia pelo Itaú Unibanco em relação à administração do Clube Sudfer (Processo CVM nº RJ2006/4535).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

passou a implementar decisões relativas à carteira do Clube, sem o consentimento e nem sequer o conhecimento do Unibanco, como Instituição Administradora. O “Contrato de abertura de conta corrente, conta investimento e conta poupança”³³ indicava o Acusado como procurador do Clube Sudfer, demonstrando seu acesso aos recursos do Clube.

63. Com efeito, restou comprovado que referida conta corrente foi utilizada para realizar operações com ações, quotas de fundos de investimentos, certificados de depósito bancário e até mesmo aplicação em títulos de capitalização. Por meio de informações obtidas, no curso do procedimento de inspeção, com o custodiante de VMs do Clube (i.e. BB Banco de Investimentos S.A.)³⁴ e a BM&FBovespa³⁵ apurou-se que os seguintes VMs foram transacionados pelo Clube Sudfer em Bolsa (tabela abaixo), sem o conhecimento da Instituição Administradora, observando-se que os respectivos dividendos e juros sobre capital próprio transitavam pela referida conta movimentada pelo Acusado em nome do Clube:

Data	Tipo de Operação	Ativo	Quantidade	Volume Financeiro (R\$)
05.07.2010	Compra	BBAS3	7.290	179.698,50
19.07.2010	Venda	BBAS3	7.290	205.505,10
03.05.2011	Compra	MGLU3	964	15.424,00
30.04.2013	Compra	BBSE3	1.280	21.760,00

64. Com relação a isso, o próprio Acusado, no depoimento de 08.10.2014, admitiu que as operações foram decididas e ordenadas por ele, “após terem sido oferecidas como possibilidade de investimento para o Clube Sudfer pelo gerente da agência bancária onde é mantida a conta corrente do Clube”³⁶ e que uma das razões para a realização das operações teria sido a de colaborar com o cumprimento das metas mensais por parte do referido gerente.

65. O Acusado também reconheceu ter tomado pra si a responsabilidade pela administração dos recursos do Clube, para além da decisão de distribuição dos dividendos recebidos pelo Clube e das decisões dos investimentos e desinvestimento realizadas³⁷. O Acusado tinha, portanto, acesso aos recursos, poder de decidir sobre a compra e a venda de VMs e de implementar a destinação dos recursos financeiros que eram dos cotistas do Clube.

³³ Doc. SEI 0157545.

³⁴ Doc. SEI 0157866.

³⁵ Doc. SEI 0157874.

³⁶ Doc. SEI 0157515, Item 15

³⁷ Doc. SEI 0157515, Itens 6 e 13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

66. Quanto ao aspecto da atuação profissional, a SIN entendeu que as despesas de alimentação e transporte arcadas pelo Clube (listadas no REI) com relação aos membros da Diretoria, de que fazia parte o Acusado, configuraram uma forma de remuneração indireta, ainda que houvesse vedação estatutária a que os diretores do Clube fossem remunerados pelo exercício de suas funções (art. 27, § 2º, do Estatuto do Clube). Esse aspecto, somado à habitualidade em que passou a ser exercida a atividade de administração da carteira de VMs, executada pelo Acusado ininterruptamente pelo menos desde 04.09.2006³⁸, demonstraria o caráter profissional da atuação.

67. Nesse ponto, a meu ver, não restou claramente evidenciada a configuração de remuneração indireta. Primeiro porque, de acordo com o item 23 do REI, não foi possível especificar os beneficiários das despesas realizadas pelo Clube, ainda que o Acusado seja o seu componente principal. E, mais do que isso, não houve indicação das circunstâncias em que incorridas tais despesas (se ordinárias ou excepcionais) nem foi demonstrada periodicidade de pagamentos de alimentação e transporte que as caracterize como parcelas remuneratórias e não apenas ressarcimentos eventuais de despesas.

68. De toda forma, entendo ter restado caracterizado o caráter profissional da atuação do Acusado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, ainda que a atividade possa ter se dado sem remuneração e que o Acusado possa não ter auferido qualquer benefício financeiro ou vantagem indevidos, como alega, e o que sequer é objeto da acusação neste PAS³⁹.

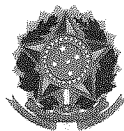
69. Em regra, a remuneração é tida como elemento essencial a revelar o caráter profissional da administração de carteira de VMs. Entretanto, não é o único nem tampouco, sob todas as hipóteses, indispensável no âmbito da administração de carteira de VMs de um clube de investimento, a depender do contexto em que exercida a atividade, considerando-se se foi ou não extrapolada a mera gestão. Nesse sentido, não configura administração profissional aquela realizada em razão de vínculo de amizade ou parentesco ou, ainda, apenas por diletantismo. Porém, pode se caracterizar como profissional, mesmo se não remunerada⁴⁰, a atividade de administração de carteira de VMs de clube de investimento exercida com compromisso de dedicação integral, permanente prestação de contas e habitualidade, como ocorreu neste caso⁴¹.

³⁸ Data de abertura pelo Acusado de conta corrente do Clube perante o Banco do Brasil.

³⁹ O Acusado fez juntar aos autos suas declarações de imposto de renda dos anos de 2014 a 2017 (Docs. SEI 0279752, 0279753, 0279755, 0279760, 0279764, 0279766, 0279772 e 0279773) para comprovar que não obteve rendimentos nem ganho patrimonial decorrente de sua atuação como Diretor-Presidente do Clube, o que, entretanto, não é objeto de questionamento neste PAS tampouco elemento que integre o ilícito administrativo em questão.

⁴⁰ Note-se, inclusive, que o tipo penal correspondente ao ilícito administrativo de administração irregular de carteira de VMs refere-se expressamente a atuação realizada “ainda que a título gratuito” (art. 27-E da Lei nº 6.385/1976).

⁴¹ Outro elemento indicativo do caráter de profissionalismo pertinente à atuação do Acusado foi a veiculação de publicidade que conduziu com o objetivo de captar novos cotistas para Clube Sudfer (Doc. SEI 0157350, Item 77).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

70. Mais uma vez, o Acusado reconhece que assim agia. Em sua defesa, apontou que “dedica seu tempo exclusivamente ao Clube Sudfer” e que na “gestão” do clube busca “atualizar seu cadastro, mantendo regulares seus registros contábeis e financeiros, emitindo informativos periódicos contendo assuntos relevantes aos seus cotistas, publicando o nome dos cotistas com cadastros desatualizados, solicitando ajuda dos demais cotistas no intuito de localizá-los e, ainda, informando a situação dos processos (...) em que o clube figura como parte”⁴². Veja-se que há, inclusive, cotistas que não são sequer conhecidos pelo Acusado, o que também reforça o caráter profissional de sua atuação à frente da administração da carteira de VMs do Clube.

71. Por fim, cabe também rechaçar a arguição de inexigibilidade de conduta diversa, feita pelo Acusado, na tentativa de afastar sua culpabilidade, pelo que reputa ter sido inevitável.

72. Segundo o Acusado, o impasse envolvendo a administração do Clube não lhe teria dado alternativa que não a de executar as funções reservadas à Instituição Administradora, o que teria passado a fazer com dedicação exclusiva e de forma gratuita, para que “o Clube não fosse obrigado a fechar as portas”, tendo, porém, atuado, “a partir de uma interpretação jurídica razoável, obedecendo os princípios de boa-fé, transparência, diligência e lealdade”.

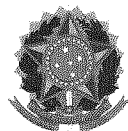
73. Ocorre, entretanto, que, como inclusive já havia sido apontado em decisão do Colegiado desta Autarquia, a ação lícita prevista para o caso de não substituição da Instituição Administradora é a necessária liquidação do Clube, e não sua perpetuação em funcionamento irregular, à margem do que dispõe a lei, a regulamentação da CVM e o próprio estatuto do Clube.

74. Cabe ressaltar, inclusive, que, após a já referida assembleia de cotistas realizada em 2012, o Acusado recorreu ao poder judiciário e, inicialmente, obteve tutela antecipada para impedir a dissolução do Clube⁴³. Entretanto, o próprio judiciário reverteu esse quadro já em decisão de primeira instância, em 30.09.2014, a qual extinguiu o feito por ausência de condições da ação, sob o seguinte fundamento:

“Compulsando-se os autos, podemos observar que a parte autora busca, com a presente ação, que seja realizada a anulação da assembleia na qual o banco réu renunciou da função de administrador do fundo de investimentos (fls. 260/262) com a consequente regularização da administração do fundo de investimento, cuja irregularidade reputa a referida assembleia. Entretanto, independentemente das questões apontadas no que tange à invalidade ou não da referida assembleia, fato é que, da forma em que os autos se encontram, podemos inferir que cabe à parte autora diligenciar no sentido de regularizar a administração do clube de investimento, independentemente da atuação da parte ré, tendo havido inclusive manifestação da Comissão de Valores Mobiliários neste sentido. Desta forma, vislumbro que não será

⁴² Doc. SEI 0191493, pág. 17.

⁴³ Proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, no processo nº 0145.12.073403-6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

a partir do presente pronunciamento judicial buscado, que a parte autora conseguirá atingir seu intento, qual seja, a regularização da administração do fundo de investimentos e sim quando ela mesma atender às exigências da CVM. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de falta de interesse processual”.

75. Consoante informações públicas disponíveis sobre o referido processo, verifica-se que houve interposição de embargos de declaração, que não foram acolhidos e interposição de recurso de Apelação, sendo que, posteriormente, o processo foi extinto por desistência do autor e, em 08.04.2019, foi arquivado em definitivo.

76. Assim, em que pese toda a complexidade envolvida no processo de liquidação do veículo de investimento coletivo, resta clara a improcedência da argumentação trazida no sentido da inexigibilidade de conduta diversa por parte do Acusado, não cabendo, no caso, se falar em inevitabilidade da atuação que se estende, como já dito, por mais de uma década.

VI. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

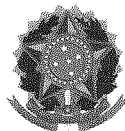
77. Por todo o exposto, entendo que restaram comprovadas autoria e materialidade da infração pelo Acusado ao disposto no art. 23 da Lei nº 6.385/1999.

78. Tem-se, ainda, como agravante, o fato de que a infração se prolongou ao longo de muitos anos, não havendo nos autos sequer a indicação de que tenha cessado, mesmo diante da orientação dada pelo Colegiado da CVM, em 25.10.2011, quanto às possíveis soluções para o impasse na administração da carteira de VMs do Clube, à luz da legislação e regulamentação aplicáveis (i.e. substituição da Instituição Administradora ou liquidação do Clube).

79. Cabe sopesar, como atenuantes, (i) os bons antecedentes do Acusado; (ii) a inexistência de comprovação de prejuízos aos cotistas do Clube; e (iii) o fato de que se tratou de administração de um único clube de investimento, de características peculiares desde a sua acepção, no contexto de um imbróglio cuja solução não depende de ações que possam ser implementadas apenas pelo Acusado e cuja “gestão” de carteira, não remunerada, poderia ser exercida por cotista não credenciado pela CVM, nos termos da regulamentação específica sobre clubes de investimento.

80. Assim, consideradas a agravante e as atenuantes acima elencadas, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei nº 6.385/1976 (na redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), voto por:

- i) condenar **João Paulo do Amaral Braga**, à pena de proibição temporária, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por exercício irregular da atividade de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976; e

ii) absolver João Paulo do Amaral Braga da acusação de infração ao art. 3º da então vigente Instrução CVM nº 306/1999.

81. Destaco, ainda, que o Colegiado da CVM vem aplicando, em casos de infração por administração irregular de carteira de VMs, tal penalidade de proibição temporária por períodos, em geral, superiores ao aplicado neste caso⁴⁴, sendo, a meu ver, aqui cabível a redução do referido prazo justamente em razão das atenuantes acima referidas.

82. Por fim, impende oficialiar o Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, para conhecimento do teor deste julgamento e análise das providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência, em complemento ao Ofício nº 174/2016/CVM/SGE, de 26.10.2016⁴⁵.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁴⁴ A título ilustrativo: PAS CVM nº 17/2013, j. em 25.06.2019; PAS CVM SP2014/014, j. em 12.09.2017; PAS CVM RJ2014/8149, j. em 15.12.2016; PAS CVM RJ2015/7239, j. em 29.11.2016; PAS CVM RJ2014/2797, j. em 27.09.2016; PAS CVM RJ2015/1034, j. em 23.08.2016; PAS CVM SP2012/374, j. em 19.07.2016; e PAS CVM RJ2014/11558, j. em 11.08.2015.

⁴⁵ Doc. SEI 0180418.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MANIFESTAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.006012/2016-42

Reg. Col. 0619/2017

Acusado: João Paulo do Amaral Braga

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela administração irregular de carteira de valores mobiliários de clube de investimento.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Gostaria de tecer breves considerações a respeito de alguns pontos tratados ao longo do bem fundamentado voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro[\[1\]](#).
2. Inicialmente, ressalto não restar dúvidas quanto à irregularidade da conduta de João Paulo do Amaral Braga ("Acusado" ou "João Paulo") no que diz respeito aos negócios do Clube Sudfer. No entanto, a meu ver, tal irregularidade não decorre de sua atuação na gestão da carteira do referido clube, mas sim do fato de que o Acusado extrapolou os meros atos de gestão e desempenhou atribuições próprias do administrador do clube, posição privativa de sociedades corretora e distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo[\[2\]](#), nos termos do art. 18 da ICVM nº 494/2011.
3. Não foi essa, contudo, a infração imputada a João Paulo, acusado no presente processo por ter exercido a atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em inobservância ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976[\[3\]](#) e ao art. 3º da ICVM nº 306/1999[\[4\]](#).
4. Em relação a esta acusação, divirjo das conclusões alcançadas pela Diretora Relatora.
5. Como muito bem exposto em seu voto, a regulamentação desta autarquia acerca dos clubes de investimento estabeleceu regime diferenciado para a administração e a gestão de sua carteira, justamente por atribuir a essa modalidade de investimento coletivo papel diferenciado no desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil.
6. A esse respeito, o edital da audiência pública nº 01/10, que culminou na edição da ICVM nº 494/2011, ressalta que:

"Tradicionalmente, no Brasil e em outros países, os clubes de investimento são considerados uma forma de introdução do pequeno investidor ao mercado de capitais. Por permitirem uma participação maior do cotista, os clubes de investimento possibilitam o aprendizado acerca de

7. Não à toa autorizou-se, mesmo à época da ICVM nº 40/1984, o exercício da atividade de gestão por pessoa sem prévio registro junto à CVM. Nos termos do art. 15 da referida instrução^[5], a atividade de administração de carteira de clubes poderia ser exercida por (i) entidade integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários; (ii) pessoas físicas ou jurídicas contratadas pelo clube; ou (iii) representante dos cotistas, exigindo-se a prévia autorização desta autarquia apenas caso houvesse a previsão de remuneração ao gestor.
8. Já sob a égide da ICVM nº 494/2011, a gestão da carteira do clube pode ser exercida pelo próprio administrador ou por pessoas naturais ou jurídicas contratadas pelo administrador, desde que ambos estejam previamente autorizados pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
9. Autorizou-se, ainda, o exercício de tal atividade por um ou mais cotistas eleitos em assembleia geral, sendo-lhes vedado, no entanto, a gestão de mais de um clube de investimento e o recebimento de qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto, pelos serviços prestados (art. 19, §2º, da ICVM 494/2011).
10. Conforme elucidado no relatório de análise que examinou as manifestações de participantes do mercado no âmbito da audiência pública nº 01/2010:

“No caso de gestão de Clubes por cotistas não se exige, do gestor, autorização prévia para a administração de carteiras, na forma da regulamentação em vigor. Isso porque, originariamente, os Clubes tendem a ser geridos pelos próprios cotistas. Quando um cotista começa a gerir a carteira de mais de um Clube, tornam-se maiores os riscos de desenvolvimento de tais atividades em caráter profissional, para o que seria necessário obter os correspondentes registros. Por este motivo, foi mantida a vedação. A CVM entende, ainda, que no caso desse cotista, que exerce as atividades dentro dos limites estabelecidos pela norma, ou seja, em um único Clube e sem perceber remuneração, não há necessidade de comprovação de qualificação.” (g.n.)
11. A meu ver, os esclarecimentos prestados quando da edição da ICVM nº 494/2011 reforçam a conclusão de que se buscou estabelecer, em sede de regulação, um regime diferenciado para os clubes de investimento, com o objetivo de estimular a participação dos cotistas, inclusive no que concerne à gestão de carteira.
12. Nesse sentido, reconhece-se que a atuação do cotista em relação a apenas um único clube de investimento e sem previsão de remuneração ou outro benefício pelos serviços prestados prescindiria do caráter profissional que, por força da Lei nº 6.385/1976, impõe a prévia autorização deste regulador.
13. Por sua vez, no que concerne ao administrador do clube, a quem caberiam as atividades relativas, direta ou indiretamente, ao seu funcionamento e manutenção, a opção regulatória foi restringir a assunção de tais atribuições a sociedades corretora e distribuidora, banco de investimento ou banco múltiplo, que atuariam como *gatekeepers* dessa estrutura de investimento coletivo, independentemente de prévia autorização desta autarquia.
14. Reitero, portanto, o meu entendimento de que a irregularidade cometida pelo Acusado consiste em praticar atos próprios da administração do clube de investimento, atividade que, em vista do regramento da ICVM nº 494/2011, é

privativa a determinados participantes de mercado.

15. Diante dessas especificidades, não vejo como responsabilizar àquele que desempenha as atividades de administração de clube de investimento ou de gestão de sua carteira pela não obtenção de prévio registro junto à CVM – o qual, vale ressaltar, não seria exigível pelas regras de clube de investimento.
16. Ademais, ainda que afastada a incidência da ICVM nº 306/99 pela Diretora Relatora, também não consigo acompanhar a sua conclusão de que a conduta de João Paulo importaria violação ao art. 23 da Lei nº 6.385/76. À luz da definição constante do referido dispositivo, entendo estar ausente no presente caso um dos requisitos necessários à caracterização da atividade de administração de carteira de valores mobiliários: o seu caráter profissional.
17. Neste ponto, não posso concordar com a Relatora quando afirma que “*pode se caracterizar como profissional, mesmo se não remunerada, a atividade de administração de carteira de VMs de clube de investimento exercida com compromisso de dedicação integral, permanente prestação de contas e habitualidade, como ocorreu neste caso*”. A meu ver, a habitualidade e o fato de o Acusado reportar os resultados dos investimentos realizados aos demais cotistas do clube de investimento, por si só, não seriam suficientes para demonstrar o caráter profissional de sua atuação.
18. Esse parece ser, inclusive, o entendimento há muito consolidado pelo Colegiado em precedentes sobre o tema. Em diversas oportunidades^[6], apontou-se a remuneração pelos serviços prestados como elemento essencial à caracterização da administração profissional de carteira de valores mobiliários e, por conseguinte, à sujeição do agente à exigência de prévia autorização desta CVM.
19. Nesse sentido, convém destacar o trecho do voto proferido pelo Diretor Relator Pedro Marcílio no julgamento do PAS CVM nº RJ2006/4778, realizado em 17.10.2006, oportunidade em que o Diretor decompôs todos os elementos necessários à caracterização da atividade de administração de carteira, entre os quais o caráter profissional da gestão:

“(ii) Gestão Profissional. Por gestão profissional, deve-se entender aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou parentesco. (...) Assim, além de o Indiciado ter reconhecido o caráter contratual e remuneratório de sua relação com a Cliente, comprovou-se que ela teve caráter continuado, que são os três elementos necessários e suficientes para configurar a gestão era profissional” (g.n.).
20. Em igual sentido manifestou-se mais recentemente o Colegiado da CVM. Apenas a título de exemplo, faço referência ao voto do Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS 22/2013, julgado em 18.9.2018, nos termos do qual a gestão quando “*realizada em caráter profissional, como aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou parentesco, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado*” estaria sujeita a prévio registro junto à CVM.
21. Ressalto que, além de não estar aderente à regulamentação dos clubes de investimento, conforme já exposto, a adoção de novo entendimento pode gerar insegurança jurídica quanto à interpretação desta autarquia a respeito do exercício profissional da atividade de administração de recursos de terceiros.
22. Apenas a título ilustrativo, convém mencionar a experiência norte-americana

sobre o tema. Nesse sentido, destaque-se que, ao definir a atividade desempenhada pelo *investment advisor*, o *Investment Advisers Act* de 1940 faz referência expressa à remuneração como elemento necessário à sua configuração. Ademais, ao interpretar a referida definição, a *Securities and Exchange Commission (SEC)* esclarece que a remuneração pode ser entendida como qualquer benefício econômico devido ao prestador do serviço[7].

23. Por estas razões, concluo não estarem presentes todos os requisitos necessários a demonstrar o exercício profissional da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por João Paulo do Amaral Braga, motivo pelo qual voto pela sua **absolvição** da acusação de descumprimento ao art. 23 da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 3º da ICVM nº 306/99.
24. Esclareço, mais uma vez, que a minha conclusão pela absolvição do Acusado não importa reconhecer a regularidade de sua atuação à frente do Clube Sudfer. Pelo contrário, conforme destacado no início desta manifestação, entendo que João Paulo extrapolou as atribuições que lhe são permitidas exercer segundo as disposições da ICVM nº 494/2011 e ao fazê-lo não observou o comando do art. 18 da referida instrução. No entanto, vale repisar, não foi esta a acusação formulada em face do Acusado.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula referenciados na presente manifestação de voto e que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.

[2] A autorização para que bancos múltiplos desempenhassem a função de administradores de clubes de investimento foi incluída na ICVM nº 494/2011. Ao tempo da vigência da ICVM nº 40/84, a administração dos clubes se restringia às sociedades corretoras e distribuidoras e aos bancos de investimentos, nos termos do seu art. 13, §2º.

[3] Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente. § 2º - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua remuneração, observado o disposto no Art. 8º inciso IV.

[4] Art. 3º. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM. Parágrafo único. A CVM não se responsabiliza pelos procedimentos e orientações dos administradores de carteiras de valores mobiliários.

[5] Art. 15. A Administração da carteira do Clube de Investimento poderá ser exercida, isoladamente ou em conjunto, por: I - entidade integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários; II - pessoas físicas ou jurídicas, contratadas pelo Clube; III - representante dos condôminos. (...) §2º No caso de administração de carteira remunerada, o administrador deverá estar previamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício dessa atividade.

[6] PAS RJ2006/4778, Rel. Dir. Pedro Marcilio, julg. em 17.10.2006; PAS RJ2008/10181, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 31.3.2009; PAS RJ2009/10246, Rel. Dir. Alexsandro Broedel, julg. em 9.11.2010; PAS RJ2011/940, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 10.7.2012; PAS RJ2014/8297, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 8.9.2015; PAS RJ2014/2797, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 27.9.2016; PAS RJ2014/6515, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 8.11.2016; PAS SP2014/014, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 12.9.2017; PAS 22/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 18.9.2018; PAS RJ2016/7963, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 9.10.2018; PAS SP2014/0382, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 9.10.2018; PAS SP2014/0465, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 6.11.2018; PAS 04/2014, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 26.12.2018; PAS SP2014/0465, Rel. Dir. Henrique Machado, julg. em 6.11.2018.

[7] *"Subject to certain limited exclusions discussed below, Section 202(a)(11) of the Advisers Act generally defines an "investment adviser" as any person or firm that: (1) for compensation; (2) is engaged in the business of; (3) providing advice, making recommendations, issuing reports, or furnishing analyses on securities, either directly or through publications. A person or firm must satisfy all three elements to be regulated under the Advisers Act. The Division construes these elements broadly. For example, with respect to "compensation," the receipt of any economic benefit suffices. To be deemed compensation, a fee need not be separate from other fees charged, it need not be designated as an advisory fee, and it need not be received directly from a client".* Disponível em <https://www.sec.gov/divisions/investment/iaeregulation/memoia.htm>. Acesso em 30.10.2019.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 21/11/2019, às 11:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0884096** e o código CRC **3C4985D6**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0884096** and the "Código CRC" **3C4985D6**.*